

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6159

הצעת חוק התקנת מנגנון פיקוד שבת במערכת הפעלה אוטומטית ברכוש המשותף (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק התכנון 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 3א158 יבוא:
והבנייה

"חובת התקנת 4א158. (א) בסעיף זה –
מנגנון פיקוד שבת

"מנגנון פיקוד שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה
אוטומטית של מערכות ברכוש המשותף
בלא חילול שבת, העומד בדרישות שקבע
השר;

"מערכות ברכוש המשותף המופעלות אוטומטית"
– מערכת תאורה ומערכת משאבות מים
המותקנת ברכוש המשותף של בניין,
המפעילות באופן אוטומטי, ובלא צורך
בפעולה ישירה להפעלתן, רכיבים או
מכשירים שונים, וזאת בתגובה לשינויים
בפרמטרים מוגדרים מראש כגון נוכחות,
תנועה, שינויים בתנאי סביבה, או שימוש
שגרתי במערכות אלה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(ב) בכל בניין מגורים שבו מותקנת מערכת הפעלה אוטומטית ברכוש המשותף, יותקן במערכת מנגנון פיקוד שבת; שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה.

(ג) לא יינתן היתר לבניית בניין שבו מתוכננת מערכת כאמור בסעיף קטן (א) שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת.

2. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969², אחרי סעיף 159 יבוא:

תיקון חוק
המקרקעין

"הפעלת מנגנון 159. (א) בסעיף זה –

פיקוד שבת במערכת

הפעלה אוטומטית

ברכוש המשותף

"מנגנון פיקוד שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של מערכות ברכוש המשותף בלא חילול שבת, העומד בדרישות שקבע השר;

"מערכות ברכוש המשותף המופעלות אוטומטית" – מערכת תאורה ומערכת משאבות מים המותקנת ברכוש המשותף של בניין, המפעילות באופן אוטומטי, ובלא צורך בפעולה ישירה להפעלתן, רכיבים או מכשירים שונים, וזאת בתגובה לשינויים בפרמטרים מוגדרים מראש כגון נוכחות, תנועה, שינויים בתנאי סביבה, או שימוש שגרתי במערכות אלה.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

(ב) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת מערכת הפעלה אוטומטית ברכוש המשותף והותקן בה מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי יופעל המנגנון; דרש בעל דירה כאמור, יופעל המנגנון.

(ג) בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מנגנון כאמור בסעיף קטן (ב) יישאו בהוצאות החזקתו והפעלתו.

(ד) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן (ג), יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

(ה) לעניין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה או אגף בו כבית משותף."

תחולה 3. הוראות חוק זה יחולו על בניין מגורים שהוגשה לגביו בקשה להיתר בנייה לאחר תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בשנת 2001, התקבל בכנסת תיקון מס' 55 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), אשר חייב התקנת מעלית שבת בבנייני מגורים ובבנייני ציבור. תיקון זה נבע מההכרה בחשיבות שמירת השבת עבור חלק נרחב מאזרחי ישראל, המייחסים לשמירת השבת ערך דתי ולאומי משמעותי, וכן מההכרה בשיקול הכלכלי כי התקנת המנגנון בעת בניית המעלית זולה בהרבה מאשר התקנתו בדיעבד.

מאז חקיקת התיקון, חלה התקדמות טכנולוגית ניכרת בתחום מערכות הבנייה, ובפרט בבנייני מגורים רבי-קומות. כיום, בניינים רבים כוללים מערכות חשמליות מתקדמות, כגון: מערכות תאורה חכמות המפעילות תאורה אוטומטית עם זיהוי תנועה ומשאבות מים חשמליות המופעלות עם כל פתיחת ברז מים ויוצרות לחץ מים, בפרט בקומות הגבוהות; הפעלתן האוטומטית של מערכות אלו מעוררת חשש לחילול שבת עבור דיירים שומרי שבת ומסורת. כתוצאה מכך, הם נמנעים משימוש בפונקציות בסיסיות וחיוניות בביתם ובבניין, או שנאלצים לשאת בעלויות גבוהות במיוחד של התקנת מנגנון פיקוד שבת בדיעבד, לאחר הקמת הבניין, שכן עלויות אלו גבוהות לאין שיעור מעלות התקנת המנגנון כחלק אינטגרלי מהמערכת הכוללת בעת הבנייה.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע חובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במערכות התאורה ומשאבות המים בבנייני מגורים חדשים עוד בשלב הקמת מערכות אלו.

התקנת מנגנונים אלו בשלב הבנייה הראשוני כרוכה בעלות שולית וזניחה יחסית לעלות המערכות הכוללות. בכך, הצעת החוק תעדכן את החקיקה הקיימת להתפתחויות הטכנולוגיות, תבטיח נגישות ושימוש הולם במערכות בניין עבור ציבור גדול של שומרי מסורת, ותמנע מהם הוצאות כספיות כבדות בעתיד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)